

특정 금융거래정보 보고 및 감독규정
일부개정안
조문별 제 · 개정이유서

2024. 6.

금 융 위 원 회
금융정보분석원

1. 금융회사등의 조치 [제20조의2]

가. 제·개정 이유

- 금융회사등의 조치인 자금세탁방지등을 위한 업무지침 작성·운용 사항에 금융회사등의 실명확인입출금계정 발급, 신고 절차에 대한 부분이 규정되어 있지 않아 건전한 금융질서 확립 및 이용자 보호에 한계

나. 제·개정 내용

- 금융회사등의 업무지침에 실명확인입출금계정 발급 관련 절차, 가상자산사업자의 업무지침에 신고·변경신고 절차에 관한 내용을 포함토록 규정

다. 입법추진과정에서 논의된 주요내용

- 특별한 논의사항 없음

라. 입법효과

- 가상자산과 관련된 자금세탁위험 경감, 금융거래의 투명성 제고 및 이용자 보호 강화

마. 국회 계류법안과 중복여부

- 중복법안 없음

바. 그 밖의 참고사항

- 없음

2. 신고사항 추가 [제27조제4항]

가. 제·개정 이유

- 대주주 현황, 「특정금융정보법」 등 가상자산 관련 법령준수체계 구축 등 중요사항을 신고사항에 포함하기 위함

나. 제·개정 내용

- 대주주 현황, 「특정금융정보법」, 「가상자산이용자보호법」 등 가상자산 관련 법령준수체계를 신고사항으로 추가

다. 입법추진과정에서 논의된 주요내용

- 특별한 논의사항 없음

라. 입법효과

- 가상자산사업자의 준법 역량 제고 및 건전한 시장질서 확립

마. 국회 계류법안과 중복여부

- 중복법안 없음

바. 그 밖의 참고사항

- 없음

3. 변경신고 시 변경신고 사항별 신고기한 규정 [제27조제5항]

가. 제·개정 이유

- 개정 「특정금융정보법 시행령」('24.3.26일 대통령령 제34363호로 일부개정)에 따라 고시에 위임된 변경신고 사항별 구체적인 변경 신고서 제출기한을 규정

나. 제·개정 내용

- 신고사항을 변경하려는 경우, 대주주 현황, 사업장 소재지 변경 등은 신고사항이 변경된 날부터 14일 이내, 정보보호 관리체계 인증 변경 등 변경사항 증명서류 준비에 시간이 걸리는 경우는 변경된 날부터 30일 이내, 대표자, 임원 변경 등 그 외 사항은 변경되는 날의 30일 전까지 변경신고서를 제출하도록 규정

다. 입법추진과정에서 논의된 주요내용

- 특별한 논의사항 없음

라. 입법효과

- 가상자산사업자의 변경신고 절차 합리화

마. 국회 계류법안과 중복여부

- 중복법안 없음

바. 그 밖의 참고사항

- 없음

4. 실명확인입출금계정 발급 관련 의무 (제27조제6항)

가. 제·개정 이유

- 개정 「특정금융정보법 시행령」('24.3.26일 대통령령 제34363호로 일부개정)에 따라 고시에 위임된 실명확인입출금계정 발급 금융회사등이 갖추어야 할 물적시설 요건 규정 필요

나. 제·개정 내용

- 금융회사등이 가상자산사업자에 대해 실명확인입출금계정 발급시 갖추어야 할 구체적인 물적시설*에 대해 규정

- * ① 실명계정을 원활히 제공하기 위한 전산시스템
- ② 실명계정을 통한 AML 위험을 확인·식별할 수 있는 전산시스템

다. 입법추진과정에서 논의된 주요내용

- 특별한 논의사항 없음

라. 입법효과

- 충분한 자금세탁방지 역량을 갖춘 금융회사등이 실명확인입출금계정을 발급토록 하여 가상자산과 관련된 금융거래의 투명성 제고 및 자금세탁위험 경감

마. 국회 계류법안과 중복여부

- 중복법안 없음

바. 그 밖의 참고사항

- 없음

5. 신고심사 중단 및 재개 절차 명문화 (제27조제7항·제8항)

가. 제·개정 이유

- 신고심사 중 형사소송 진행, 해외당국 사실조회 등으로 심사 장기화 사례 발생시 심사를 중단할 수 있는 근거를 명확화하기 위함

나. 제·개정 내용

- 신고 또는 변경신고 등을 한 자(신고인, 대표자, 임원, 대주주 포함)를 상대로 형사소송 절차가 진행되거나 금융위원회 등에 의한 조사·검사 절차가 진행되고 있고 그 소송이나 조사·검사 등의 내용이 신고심사에 중대한 영향을 미치는 경우 또는 법 제7조제3항 각 호의 사항과 관련된 사실관계 등의 조회 절차가 진행되는 경우, 해당 절차가 끝날 때까지 심사 중단 및 재개할 수 있는 근거 마련

다. 입법추진과정에서 논의된 주요내용

- 특별한 논의사항 없음

라. 입법효과

- 명확한 심사 중단 및 재개 절차 마련을 통한 체계적인 심사절차 진행으로 신청인의 심사일정 예측 가능성 및 심사 효율성 제고

마. 국회 계류법안과 중복여부

- 중복법안 없음

바. 그 밖의 참고사항

- 없음

